

À Gerência de Arrecadação e Cadastro da Secretaria da Fazenda Estadual do Estado do Espírito Santo

Ref. Declaração ITCMD n. 2025.00000.11988

Doação Cotas Sociais da empresa Cogo Participações Ltda., CNPJ 58.355.568/0001-05

LUIZ ROBERTO COGO e outros, todos já qualificados na declaração de ITCMD n. 20250000011988, comparecem perante V. Senhoria para **IMPUGNAR** o Relatório Fiscal de Avaliação Patrimonial datado de 20 de outubro de 2025, que majorou a base de cálculo da doação da Cogo Participações Ltda ao ajustar - indevidamente - o Patrimônio Líquido da sociedade de R\$ 2.118.121,00 para R\$ 15.451.191,04.

Com o devido respeito ao entendimento arrecadatório, serve a presente peça para impugnar a reavaliação, o que se faz com a anexação de documentos mais recentes que evidenciam uma realidade diferente daquela colacionada pelo H. Fiscal à luz do ano-base 2024, para além de trazer à baila relevante discussão contábil e sobre reavaliação de ativos imobilizados de empresa operacional.

Resumo Fático

Em breve síntese, a empresa Cogo Participações Ltda. foi fundada pelo sócio Luiz Roberto Cogo em 2024, momento no qual integralizou no capital social da “Cogo Par.” os direitos que detinha sobre dois outros CNPJs, a saber: Ing Participações e Negócios Ltda e Via Appia Empreendimentos Hoteleiros S/A. A integralização fora feita com base no valor de custo / aquisição das duas participações, tal qual permitido pela legislação pátria.

Investida	CNPJ	%	\$ de Integralização
Ing Participações e Negócios Ltda	02.321.623/0001-91	33,34%	R\$ 398.573,00
Via Appia Empreendimentos Hoteleiros S/A	20.096.791/0001-02	11,52%	R\$ 1.709.547,10
			R\$ 2.108.120,10

Para além da integralização das participações acionárias, a empresa também foi capitalizada com o aporte em dinheiro de R\$ 10.000,90, totalizando um capital social de R\$ 2.118.121, sendo, portanto, 2.118.121 cotas no valor unitário de R\$ 1,00 cada.

Tempos depois da formação da empresa e do capital social, o sócio Fundador decidiu doar, proporcionalmente, 2.117.670 cotas da Cogo Par. para seus filhos, Cláudia Alves dos Santos Cogo e Rodrigo Alves Cogo, todos ora corresponsáveis pelo tributo ora em questão.

A declaração tombada sob o n. 20250000011988 baseou-se, portanto, no valor integralizado de R\$ 2.118.121, conforme Balanço Contábil de 2024, de modo que as 2.117.670 transmitidas geraram um ITCMD de R\$ 84.706,80, na proporção exata de R\$ 42.353,40 para cada donatário.

Na fase de homologação tributária, o Ente Fiscal entendeu que as empresas investidas (ING e Via Appia) deveriam ter seus valores reavaliados.

Em relação à **ING**, o Fiscal acatou o **balanço contábil da data-base 2024**, pelo que majorou a base de cálculo do ITCMD ao afastar o preço de custo (R\$ 398.573) em prol do patrimônio líquido ajustado para R\$ 30.102.850,03, cuja fração societária da Cogo Par corresponderia a R\$ 10.036.290,20.

Quanto à **Via Appia**, o D. Auditor adotou uma linha de raciocínio para **reavaliar o bem imóvel** que compõe a sociedade hoteleira, majorando o custo de aquisição (R\$ 1.709.547,10) para um PL ajustado de R\$ 46.917.534,22, cuja fração societária da Cogo Par corresponderia a R\$ 5.404.899,94.

Investida	Integralização	ITCD Contribuinte	Reavaliação	ITCD Fisco
Ing Participações Ltda	R\$ 398.573,00	R\$ 84.706,80	R\$ 10.036.290,20	R\$ 617.512,57
Via Appia E. Hoteleiro S/A	R\$ 1.709.547,10		R\$ 5.404.899,94	

A reavaliação não segue os parâmetros legislativos.

Seguindo o racional adotado pelo Relatório de Fiscalização, vê-se que o Auditor acatou balanço desatualizado da **ING Participações**, sendo esse tópico de fácil solução com a anexação do balancete atualizado, no qual se poderá verificar que – em março de 2025 – houve distribuição de lucros acumulados, meses antes da doação (julho 2025). Esse mesmo saldo fora creditado e distribuído como dividendos ao CPF do Luiz Roberto Cogo, também antes da doação.

O ponto de maior explanação e refutação ficará em torno da reavaliação do imóvel da **Via Appia Hotelaria**, uma vez que o Fisco indevidamente reavaliou o edifício em que se opera o hotel; equívoco este tanto pelo prisma contábil, como normativo como também jurisprudencial. Como

esse é o ponto mais sensível, **esta defesa contratou uma análise pericial do empreendimento Via Appia, a qual integra esta peça para elucidação da questão.**

Antes, no entanto, esta impugnação abordará o porquê da melhor técnica jurídica considerar o valor histórico de aquisição (*método de custo*) como base de cálculo para fins de ITCMD.

A presente oposição, portanto, está dividida nos seguintes blocos:

1. **Método de Custo | Enquadramento Empresarial da Cogo Participações:**
Microempresa e tratamento contábil conforme art. 12 do DL 1.598/77 c/c art. 3º, § 1º da LC 123/2006. → Método de Custo & NBC TG 1002
2. **Regência Supletiva da Lei das S/A:** art. 248 LSA → método de avaliação de empresa de participação
3. **Subsidiariamente:**
 - 3.1. **ING Participações e Negócios Ltda** → balanço contábil utilizado estava desatualizado & distribuição de lucros antes da doação
 - 3.2. **Via Appia Empreendimentos Hoteleiros S/A** → falta de acurácia na reavaliação do ativo imobilizado (prédio / edifício / construção) como se estoque fosse
 - a. Mensuração Econômica CPC 46: valor justo de mercado somado ao ativo imobilizado

-
1. **Método de Custo | Enquadramento Empresarial da Cogo Participações:**
Microempresa e tratamento contábil conforme art. 12 do DL 1.598/77 c/c art. 3º, § 1º da LC 123/2006. → Método de Custo & NBC TG 1002

No que se refere ao porte empresarial para fins da mensuração contábil, observa-se que a Cogo Participações Ltda. permaneceu, no exercício de 2024 e 2025, sem a realização de receitas operacionais, apresentando faturamento bruto igual a R\$ 0,00 nesse período, mantendo-se

dentro do limite inferior estabelecido para a classificação como Microempresa (ME), conforme art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006.

É relevante mencionar que, no exercício de 2025 (*até julho*), houve distribuição de resultados provenientes da participação societária na ING Participações e Negócios Ltda, como se verá no balancete adiante colacionado. Todavia, tais valores são classificados, para fins contábeis e fiscais, como dividendos de natureza não operacional, não compondo a receita bruta, conforme definição do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598/1977, aplicado por força do art. 3º, §1º, da LC 123/2006.

Desta feita, o enquadramento tributário da Cogo Participações Ltda. como Microempresa, chama para si o modelo contábil simplificado da **NBC TG 1002**, e, **por consequência, a mensuração dos investimentos pelo método do custo**.

Essa é a leitura da NBC/TG/CFC Nº 1002 DE 18/11/2021 nos seus itens cumulativos, como abaixo transcritos:

P1 O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) apresenta esta Norma Contábil aplicável às Microentidades a entrar em vigência nos exercícios sociais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023, permitida a adoção antecipada do exercício iniciado a partir de 1º de janeiro de 2022.

P2 São consideradas microentidades, para fins desta Norma, as organizações com finalidade de lucros, com receita bruta até R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) por ano.

17.2 O ativo imobilizado será contabilizado, no seu reconhecimento inicial, pelo seu respectivo custo de aquisição ou construção. [...] O custo do ativo imobilizado deverá ser depreciado pelo método da linha reta, considerando o prazo de vida útil estabelecido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a não ser que outra alternativa apresente substancialmente melhor apresentação do balanço e do desempenho. **Os terrenos, geralmente, têm vida útil ilimitada e, portanto, não são depreciados.**

O objetivo da NBC TG 1002 é reduzir a complexidade das demonstrações contábeis de entidades de menor porte, desde que mantida a fidedignidade da informação. E a legislação é clara ao mencionar terrenos (*e por conseguinte, as edificações*) como parte do ativo a ser mantido a preço de custo, dado que se aplica ao presente caso.

Nesse contexto, o registro contábil reflete o valor efetivamente desembolsado na aquisição das participações, o que indica a correção na declaração do ITCMD tendo em vista os valores históricos (*custo*) quando da compra pelo CPF do Luiz Roberto Cogo.

Essa é a lógica aplicável para tributação de qualquer nível da Federação, não sendo aplicável apenas para à União Federal, mas também aos Estados e Municípios. Por mais que as entidades fiscalizadoras sejam diferentes (*Receita Federal vs. Secretaria da Fazenda*), é inegável que o tratamento deve ser uníssono, não cabendo a escolha aleatória da modelagem contábil que melhor agrada os cofres públicos.

Assim sendo, reitera-se que o custo de aquisição da Cogo Par. reflete a realidade contábil e fiscal assim valorada:

Empresa	Custo de Aquisição
ING Participações e Negócios Ltda.,	R\$ 398.573,00
Via Appia Empreendimentos Hoteleiros S/A	R\$ 1.709.547,10

Esse valor não é uma estimativa, mas sim a representação documental e financeira da formação do ativo e da “Contabilização Subsequente” (17.2 NBC TG 1002), que assim apregoa: “A microentidade deve mensurar os itens do ativo imobilizado, após o reconhecimento inicial, **pelo custo menos a depreciação acumulada.**”

À luz da NBC TG 1002, este é o valor contábil correto para apresentação nas demonstrações financeiras da Cogo Participações Ltda., independentemente do valor econômico que tais participações possam adquirir ao longo do tempo.

1.1. Classificação da Natureza das Participações:

Coligada, Controlada ou Participação Simples

A legislação societária distingue o controle, a influência significativa e a participação meramente patrimonial.

Quando um sócio possui o poder de conduzir a política financeira e operacional da investida, configura-se sociedade controlada (art. 243, §2º, Lei nº 6.404/76). Quando não há controle, mas existe a possibilidade de participar de decisões relevantes, tem-se a figura da coligada, no

sentido do art. 243, §1º, da mesma lei. **Em situações em que a participação não se traduz em influência administrativa relevante, trata-se de participação societária simples, cujo conteúdo é essencialmente patrimonial.**

No presente caso, a participação de 33,33% na ING pode ser entendida, em tese, como participação que admite algum grau de influência, ainda que não configurado controle. Já a participação de 11,52% na Via Appia enquadra-se, pela própria extensão do percentual e pela ausência de atribuições deliberativas, como participação simples.

Importa esclarecer, porém, que essa classificação (*coligada, controlada ou mera participação societária simples*) não altera o método de mensuração contábil aplicável à Cogo Participações, dado que a entidade adota o modelo da NBC TG 1002, no qual o método do custo permanece adequado mesmo na hipótese de eventual influência significativa, desde que observados os critérios usuais de manutenção e avaliação de recuperabilidade do ativo.

Esse primeiro racional (ME c/c NBC TG 1002) nos traz à conclusão de que o valor declarado na guia de ITCMD deve ser mantido como o montante histórico, desbancando a reavaliação pelo PL da ING ou pelo ajuste do valor do imóvel da Via Appia.

2. **Regência Supletiva da Lei das S/A:** art. 248 LSA → método de avaliação de empresa de participação

Na mesma linha de raciocínio (valor histórico), temos que a Lei das S/As é específica ao dizer, em seu artigo 248, que:

Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, **os investimentos em coligadas ou em controladas e em outras sociedades** que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum **serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial**, de acordo com as seguintes normas: [...]

Ora, a leitura reversa do art. 248 LSA é no sentido de que quando a empresa de participações não for coligada ou controlada, o método a ser utilizado **não seria o da equivalência patrimonial (MEP)**, mas o método de custo (MC).

Como visto acima, a Cogo Participações não é coligada ou controladora das sociedades de que faz parte, a despeito de em uma delas ter um percentual de 33,34%. Em ambas as participações, a Cogo Par. tem mera participação societária.

Esse ponto fica ainda mais claro em relação à Via Appia Hotelaria, sobre a qual a Cogo Par. possui apenas 11,52%.

Esse entendimento é o mesmo adotado pela própria SEFAZ/ES em documento elaborado em conjunto com o atual Secretário de Fazenda, Benício Costa, na época como subsecretário.

No **Relatório Contábil de 2021**, elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda, o Estado explicita os aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial dos Poderes e Órgãos da Administração Pública Estadual.

<https://sefaz.es.gov.br/Media/Sefaz/Tesouro%20Estadual/Relat%C3%B3rio%20Cont%C3%A1bil.pdf>

Às fls. 33, item 5.2, a SEFAZ assim se manifesta:

5.2. RECONHECIMENTO DOS INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO

Os investimentos em participação no capital social em outras sociedades serão avaliados pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas.

O "Método de Custo" (MC) é aplicável aos investimentos em outras sociedades que não são coligadas (não há influência significativa) e nem controladas (possuir menos de 50% das ações ordinárias/capital votante e nem haver influência significativa na investida). Esse método baseia-se no fato de que a investidora registra somente as operações ou transações baseadas em atos formais, pois, de fato os dividendos são registrados como receita no momento em que são declarados e distribuídos, ou reconhecidos pela empresa investida.

Por este método (MC), os investimentos são registrados pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas. A entidade investidora somente reconhece o rendimento na medida em que receber as distribuições de lucros do item investido. As distribuições provenientes de rendimentos sobre investimentos do ativo permanente são reconhecidas como receita patrimonial. Os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

Impróprio, portanto, que a SEFAZ adote um posicionamento para a sua leitura interna de ativos, mas aplique uma visão diversa para os cidadãos e jurisdicionados. Conclui-se da mesma forma que o tópico (1), no sentido de que a declaração de ITCMD tal qual originalmente proposta é devida e correta por respeitar os preceitos contábeis e legais até então trazidos.

3. **Subsidiariamente:** reavaliação com técnica diversa da apresentada

Este tópico é subsidiário porque a tese principal é a de que os itens (1) e (2) levam à conclusão de que o valor de aquisição histórico deve ser utilizado para exação tributária ora em voga.

No entanto, e na remota hipótese de a SEFAZ afastar o seu próprio entendimento em relação ao Método de Custo para quando da sua análise interna dos seus ativos de participação (vide Relatório Contábil co-assinado pelo atual Secretário da Fazenda acima colacionado e ora anexado), traz-se à termo uma leitura subsidiária no sentido de que a reavaliação outrora realizada não condiz com a realidade. Divide-se este terceiro tópico entre as empresas, ING Participações e Via Appia Hotelaria, uma vez que a razão e forma de atualização financeira entre elas são diversas.

3.1. **ING Participações** uso equivocado de balanço desatualizado para cálculo do ITCMD pelo Fisco e atualização do balancete 2025

Nas razões exaradas no Relatório de Avaliação Patrimonial, o Ilmo. Auditor assim se manifestou:

“De acordo com o balanço patrimonial encaminhado via SPED contábil, o patrimônio líquido contábil da sociedade em 31/12/2024, último balanço encaminhado antes do fato gerador, era de R\$ 30.102.850,03, não sendo necessário realizar qualquer ajuste.”

Ocorre que o balanço utilizado pelo Fiscal não era realidade na data da doação (*registrada em 01 de Julho de 2025 na JUCEES, com efeito retroativo para 11 de Junho de 2025*). A empresa ING Participações intencionalmente distribuiu lucros acumulados **antes da transmissão não onerosa**, notadamente porque o valor acumulado não fazia parte do patrimônio da Cogo Par. mas do seu sócio Luiz Roberto Cogo, pessoa física. A distribuição ocorreu no primeiro trimestre de 2025, como se vê abaixo e no anexo:

Balancete de 01/01/2025 a 31/03/2025

Página: 1

Empresa: 59 - ING PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

Vitória/ES - CNPJ:02.321.623/0001-91

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00
217	02.1.5.04	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00
11126	02.1.5.04.0009	Lucros a Pagar - Cogo Participações Ltda	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
11127	02.1.5.04.0010	Lucros a Pagar - Patna Empr. e Part. Ltda	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
11128	02.1.5.04.0011	Lucros a Pagar - Ropar Participações Ltda	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.102.850,03	38.025.279,16	15.585.279,16	7.662.850,03
226	02.3.1	CAPITAL	1.195.718,00	0,00	0,00	1.195.718,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.195.718,00	0,00	0,00	1.195.718,00
228	02.3.1.01.0001	Capital Social Subscrito	1.195.718,00	0,00	0,00	1.195.718,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.361.332,03	37.185.279,16	8.131.079,16	7.307.132,03
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.230.252,87	29.054.200,00	8.131.079,16	7.307.132,03
695	02.3.4.03.0003	Resultados Acumulados	28.230.252,87	29.054.200,00	8.131.079,16	7.307.132,03

Tal fato, aliado a demais resultados positivos e negativos operacionais (*todos detalhados no anexo*), fez com que o **Patrimônio Líquido da ING Participações estivesse em R\$ 7.662.850,03 na data da doação**. Considerando, pois, que a Cogo Participações Ltda possui 33,34% da ING, o método de equivalência patrimonial carregaria à Cogo Par. o PL de R\$ 2.554.794,20 (*dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos*).

→ Valor Histórico da ING: R\$ 398.573

→ ITCMD Devido (MC): R\$ 15.942,92

→ Valor Atualizado da ING conforme PL / balancete 2025: R\$ 2.554.794,20

→ ITCMD Conforme Balancete Correto: R\$ 102.191,76

Reitera-se que esta peça de contrarrazões não reconhece tal monta como valor de base de cálculo da parte que cabe à participação da ING, mas de maneira subsidiária fica o registro de que o balanço utilizado de 2024 não corresponde à realidade do momento da doação, pelo que se requer o reconhecimento da representação contábil do momento adequado (*1o trimestre de 2025*).

3.2. Via Appia Empreendimentos Hoteleiros S/A → falta de acurácia na reavaliação do ativo imobilizado (*prédio / edifício / construção*) como se estoque fosse

Esse ponto é o de maior digressão das razões de insurgência. No caso concreto, o Ente Tributante acolheu parcialmente o PL, validando *todas as rubricas tais quais dispostas no balanço de 2024*, com exceção de uma linha “Edifícios”, decidindo, pois, pela **reavaliação do ativo imobilizado**, notadamente o prédio / edifício sobre o qual se opera o hotel.

É como se nota pelo racional disposto no Relatório de Avaliação Patrimonial:

“Diante disso, procedeu-se ao ajuste da conta contábil “Edificações” para o valor justo, de modo a refletir o valor de mercado do ativo. Para a valoração do bem, foi utilizado o preço médio de mercado por metro quadrado (m2) de flats e unidades hoteleiras similares, obtido a partir de pesquisas de mercado.

[...]

Após o ajuste da conta contábil “Edificações”, o patrimônio líquido ajustado da sociedade VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A passou a totalizar R\$ 46.917.534,22 [...]”

Ou seja, o Auditor modificou apenas uma linha do balanço da empresa (“Edificações”) para reavaliar o valor da construção / edifício como se fosse um bem componente do “estoque” da empresa, e não do ativo imobilizado.

Em nosso entendimento, há uma mistura de conceitos entre “valor de imóvel” e “valor empresarial”.

Nesse tópico abordaremos elementos contábeis, procedimentais e jurídicos para atestar que a reavaliação do edifício não é compatível com a realidade empresarial da Via Appia, que, a bem da verdade, é um mau negócio.

É dizer: um mau investimento, ainda que hoteleiro, não deixa de ser um investimento ruim apenas pela existência de uma edificação. Como relatado acima, a empresa Via Appia Hotelaria tem prejuízos acumulados nos últimos 05 anos. Apenas em 2024 trouxe um lucro que pôde positivar as contas do investimento. O empreendimento hoteleiro vale, hoje, menos do que valia quando de sua concepção – com será visto adiante.

Para corroborar a alegação mercadológica e contábil, anexa-se à este petítório um longo estudo pericial que detalha a correta equação para fins de reavaliação dos ativos, tal qual preceitua o CPC 46 (invocado pelo próprio arrazoadado Fiscal).

3.2.a. Mensuração Contábil e Avaliação Econômica: Unidade de Conta

Mensuração Econômica **CPC 46**: valor justo de mercado somado ao ativo imobilizado

Para este tópico, iremos nos apoiar a fundo no **Lauda Técnico Pericial de Avaliação Econômica e Contábil** ora anexado e elaborado pelo Professor Perito João Carlos Gonçalves (CRCSP 134.099/O9TDF). O escopo do trabalho contratado foi o de validar o valor de mercado (CPC 46) do empreendimento Via Appia e a correta (ou não) reavaliação do imóvel que compõe o ativo imobilizado.

A conclusão do D. *Expert* foi a de que a participação de 11,52% da Cogo Par. sobre a empresa de hotelaria teve uma **depreciação a valor de mercado em razão da ausência de lucratividade e retorno financeiro do investimento desde a sua concepção.** Um mau negócio. A

mensuração a valor justo, considerando fluxo de caixa descontado e o valor do ativo imobilizado somou-se a monta de R\$ 13.572.542,51 para toda a empresa Via Appia. A fração atinente à Cogo Par. totaliza, após descontos admitidos pelo CPC 46 (DLOC e DLOM), R\$ 875.591,86.

Senão vejamos a explicação do perito.

De plano, alerta o Dr. João Carlos Gonçalves que a **determinação da unidade de conta** constitui etapa primordial à correta mensuração contábil de um ativo, nos termos previstos pelo CPC 46 — Mensuração do Valor Justo. Trata-se de identificar o que exatamente está sendo mensurado, de modo que o valor atribuído esteja correto não apenas do ponto de vista numérico, mas também conceitual.

Nos termos do item 13 do CPC 46, a unidade de conta é definida pela norma que exige o reconhecimento ou mensuração do ativo ou passivo, devendo ser observada na mesma granularidade em que o item é apresentado nas demonstrações contábeis. Isso significa que a **mensuração deve recair sobre o ativo jurídico que está sendo objeto de negociação ou transmissão, e não sobre quaisquer bens, direitos ou elementos operacionais que o componham ou que sejam detidos pela entidade.**

Leia-se, não se pode proceder à uma avaliação seletiva de um bem específico (*ou rubrica isolada, como “Edificação”*). A regra do CPC 46 impõe uma avaliação holística.

No caso específico da doação de cotas societárias, o ativo objeto de transmissão é a participação societária da Cogo Participações Ltda. nas sociedades investidas, e não os imóveis, máquinas, marcas, contratos ou outros ativos pertencentes às investidas.

Assim, independentemente da composição patrimonial da Via Appia Empreendimentos Hoteleiros S/A, a mensuração a valor justo deve incidir sobre as cotas, consideradas como instrumentos patrimoniais, e não sobre os ativos operacionais ou não-operacionais detidos por essas sociedades.

Essa distinção tem implicações práticas relevantes.

A tentativa de estimar o valor das participações societárias por meio da reavaliação direta de ativos individuais — como, por exemplo, o imóvel que abriga o empreendimento hoteleiro da Via

Appia — modifica indevidamente a unidade de conta, deslocando o objeto da mensuração para elementos que não são objeto da operação jurídica.

Dito de outra forma, é como se todo e qualquer hotel valesse o valor do seu edifício/construção e/ou como se todos os quartos do hotel fossem unidades individuais do ponto de vista de corretagem e valoração de mercado. **Um hotel sem boa taxa de ocupação, com alta vacância, extrema oscilação de mercado e resultados operacionais negativos por anos não vale o que se construiu, e nunca seria vendido em unidades/quartos individuais.**

Nessa hipótese, o resultado obtido não refletiria o “*preço que seria recebido na venda da participação societária em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração*” (CPC 46, item 9), mas sim um chute hipotético do valor de alienação de ativos que não estão sendo alienados e nunca seria possível de o serem (*pois um hotel não vende escritura / unidade de alojamento*).

Além disso, a unidade de conta orienta a ótica da precificação. Enquanto o valor de um bem operacional pode derivar de sua capacidade própria de uso, substituição ou liquidação, o valor de uma participação societária deve refletir fatores como ausência de controle, restrições à cessão, grau de liquidez, governança societária e expectativa de distribuição de resultados, elementos que diminuem ou aumentam o preço da participação frente ao valor do conjunto de ativos da investida.

Trata-se do que a literatura de finanças corporativas denomina “**valor para o acionista**” (*shareholder value*), em oposição ao “**valor para a empresa**” (*enterprise value*).

Assim, no contexto da avaliação das cotas da Cogo Participações Ltda., a correta definição da unidade de conta conduz necessariamente à conclusão de que:

- Não se deve mensurar o edifício, mas sim a participação societária na Via Appia e a realidade (no caso, ruim) do empreendimento Via Appia

A observância rigorosa da unidade de conta, portanto, não é mero detalhe metodológico, mas requisito técnico que assegura que a avaliação guarde correspondência com o objeto jurídico da operação, com os princípios da representação fidedigna contábil (CPC 00 — Estrutura Conceitual) e com a neutralidade informacional necessária em contextos de análise tributária.

Aduz, ainda, o *Expert*, que:

Reitera-se que a tentativa de estimar o valor das participações societárias por meio da reavaliação direta de ativos individuais — como, por exemplo, o imóvel que abriga o empreendimento hoteleiro da Via Appia — é deveras equivocada, o que merece uma explicação jurídico-contábil.

Observação jurídica-contábil:

Edificações e Terrenos estão contabilizados como *Imobilizado e Não circulante*. Portanto, não são tratados como “ativos destinados à renda”.

Logo, **não se aplica avaliação direta do ativo a valor justo (CPC 27) — pois o hotel é operacional.**

Dito de outra forma, não está correta a avaliação da construção ou da edificação, pois ela não entra na conta a valor justo operacional.

O imobilizado, no CPC 27, é reconhecido **ao custo menos depreciação, a não ser que a própria entidade adote modelo de reavaliação de classe inteira, o que não ocorreu.**

Portanto:

Não existe base normativa para reavaliar o prédio isoladamente. O valor intrínseco à construção e sua reavaliação não alcançam o valor justo de mercado.

Em termos numéricos, a reavaliação do edifício para além de 40 milhões de reais é incorreta e uma anomalia jurídica, contábil e empresarial, incompatível com a boa prática tributária. A lógica apresentada na Perícia foi a de utilizar, nas regras do CPC46, o fluxo de caixa descontado considerando uma lucratividade média da hotelaria, acrescido ao valor do ativo imobilizado tal como apresentado no balanço 2024.

O resultado dessa equação é R\$ 360.434,78 + R\$ 313.420,68 + R\$ 272.539,72 + R\$ 237.425,84 + R\$ 206.460,73 = R\$ 1.390.281,75 (VPL).

Esse seria o valor de mercado da operação da **Via Appia Empreendimentos Hoteleiros S/A** de acordo com o CPC 46 Nível 3 — **desconsiderando-se** o ativo imobilizado (que, conforme o Balanço de 2024, totaliza R\$ 12.182.260,76).

Como dito acima, uma reavaliação desse ativo imobilizado para fins de valor justo de mercado (CPC 46) seria incorreta e inapropriada. Um empreendimento hoteleiro com histórico de prejuízo acumulado por mais de cinco anos não dispõe de liquidez de unidades autônomas que possa considerar para fins de valor justo de mercado (CPC 46).

Não é correto pressupor que cada unidade do hotel possa ser vendida como uma unidade em *pool* hoteleiro (como poderia ser pressuposto na incorporação do empreendimento — “na planta”), uma porque não está a venda e não é o modelo de negócios da Via Appia Empreendimentos Hoteleiros S/A, e também porque não há mercado comprador, considerando a ausência de retorno.

No entanto, e por mais que o empreendimento não seja “vendável” pelo edifício em si, é inquestionável que há valor intrínseco na edificação, que entendemos ser o valor tal qual disposto no Balanço Contábil (que já contabiliza eventuais depreciações).

Valor da Via Appia Empreendimentos Hoteleiros S/A (Fluxo de Caixa + Ativos)

Assim sendo, o CPC 46 Nível 3 nos permite somar o fluxo de caixa descontado (R\$ 1.390.281,75) ao valor dos ativos sem reavaliação (R\$ 12.182.260,76), totalizando **R\$ 13.572.542,51 (treze milhões quinhentos e setenta e dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos).**

O Parecerista apresenta, ainda, três valores concomitantes, todos válidos e cada qual com sua legitimidade legislativa para encontrar o valor justo da Via Appia:

1. Valor Estimado de Lançamento: R\$ 14.839.818,57
2. Balanço Patrimonial 2024: R\$ 15.067.237,66
3. Fluxo de Caixa + Ativo Imobilizado (Valor Justo Atual): R\$ 13.572.542,51

Sobre esses valores, ainda há de aplicar a fração de 11,52% da Cogo Participações. O valor estimado de lançamento (1) é o método de custo, tal qual lançado na integralização. O item (2) é o balanço patrimonial tal qual fechamento do ano-base 2024, rechaçado na linha “edificações” pelo fiscal.

O item (3) é a representatividade do Fluxo de Caixa Descontado (R\$ 1.390.281,75) considerando-se a péssima realidade empresarial desse negócio, somando-se o ativo imobilizado pelo seu valor de face no histórico (R\$ 12.182.260,76). Dos ~13 milhões de valor de mercado, a Cogo Par. teria o equivalente a R\$ 1.563.556,89.

Esse valor de 1.5M, no entanto, ainda não seria o montante que o Perito entende ser o valor justo de mercado. Isso porque a Cogo Par. não possui controle sobre a empresa, nem ingerência, nem influência, para além de o empreendimento não ter liquidez no mercado, elementos esses que, segundo o ecspeialista, são elementos de desconto para se chegar ao valor justo.

Assim sendo, a conclusão final pugna por um ajuste negativo, saindo do valor originalmente declarado de 1.7M do custo de aquisição da Cogo Par. para presentes R\$ 875.591,86 relativo aos 11,52% do empreendimento Via Appia.

A correta aplicação desse nível exige os descontos por ausência de controle (DLOC) e ausência de liquidez/negociabilidade (DLOM), resultando, no caso concreto, em valor econômico de R\$ 875.591,86 para a participação da Cogo Participações na **Via Appia Empreendimentos Hoteleiros S/A**.

Portanto, conclui-se que:

Valor Justo (FCD + Ativo Imobilizado)	Resultado da Cogo Par. (11.52%)
Valor Mercado (Sem Descontos)	R\$ 1.563.556,89
Valor Justo CPC 46 (Nível 3) com descontos	R\$ 875.591,86

As abordagens acima estão normativamente corretas — seja a contábil (NBC TG 1002 ou Balanço Contábil) ou a econômica (CPC 46 Nível 3), sendo um equívoco jurídico, contábil e metodológico a reavaliação direta de imóveis que compõem o ativo imobilizado da operação hoteleira. Este cenário altera, indevidamente, a unidade de conta e ignora requisitos obrigatórios de mensuração, resultando em distorção metodológica.

A análise demonstrou que coexistem, de forma legítima e tecnicamente fundamentada, dois regimes distintos de mensuração aplicáveis às participações societárias detidas pela Cogo Participações Ltda.: o regime contábil, regido pela NBC TG 1002, e o regime econômico, informado pelo CPC 46.

No plano contábil, verificou-se que a Cogo Participações permanece enquadrada como Microempresa (ME), pois não auferiu receita operacional nos exercícios de 2024 e 2025, e os valores recebidos a título de dividendos não integram a receita bruta para fins de desenquadramento, nos termos da LC 123/2006 e do Decreto-Lei nº 1.598/1977. Nessa condição, o modelo contábil aplicável é o método do custo, representando o registro histórico e financeiro dos aportes, totalizando R\$ 2.118.121,00, sem indícios de perda de valor recuperável que demandassem ajuste por *impairment*.

No plano econômico, o péssimo resultado histórico da Via Appia não pode ser apagado como se o valor da construção fosse vendável ou um ativo líquido no mercado. Ninguém investiria num empreendimento que opera em prejuízo constante. As três análises econômicas (*valuation inicial, patrimônio líquido e fluxo de caixa descontado somado ao ativo imobilizado*) trouxeram a um resultado de valor justo bem aproximado um do outro, o que reforça a validação do argumento e a imprecisão da reavaliação forçada do edifício.

Conclusão

Assim, sendo, e considerando todos os elementos trazidos nesse petitório, requer-se à V. Senhoria que:

1. Considere o **método de custo (MC)** como a forma correta de valoração da base de cálculo da doação ora proposta, tal qual o Relatório da SEFAZ que reitera a mesma metodologia, juntamente com o art. 248 da LSA, regimento supletivo às sociedades ora analisadas, pelo que se chega à conclusão que os valores indicados na declaração estão válidos e corretos;
2. Subsidiariamente:
 - a. Em relação à ING, que se aceite o correto e atualizado balancete vigente à época da doação, que traz a participação da Cogo Par. para R\$ 2.554.794,20;

- b. Em relação à Via Appia, que se aceite o extenso e profundo argumento pericial, que alcançou um valor de mercado da hotelaria de R\$ 13.572.542,51 e uma participação da Cogo Par. em R\$ 875.591,86, de modo que;
- c. Subsidiariamente, a somatória dessas participações totalize R\$ 3.430.386,06 ao revés do valor original de R\$ 2.108.120.

É o que se requer.

Vitória, 01 de Dezembro de 2025.

LUCAS PIMENTA JÚDICE
OAB/ES 14.477

LUIZ ROBERTO COGO
pp